

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/3815

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – זמן סביר לעניין שירות רפואי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 3 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 3(ד), בסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "זמן סביר" – פרק זמן שאינו עולה על אלה, לפי העניין :

- (1) לעניין ניתוח דחוף – 21 ימים ;
- (2) לעניין ניתוח שאינו דחוף – 45 ימים ;
- (3) לעניין סריקות וצילומים – 21 ימים ;
- (4) לעניין בדיקת רופא מומחה – 45 ימים."

דבר הסבר

הצעת החוק מגדירה מהו פרק זמן סביר לקבלת שירותי בריאות הכוללים בסל שירותי הבריאות. ההצעה נדרשת נוכח פרקי הזמן הממושכים שיש להמתין עד לקבלת טיפול רפואי. יש לציין כי ההמתנה הארוכה לטיפול רפואי גורמת במקרים רבים, מעבר לתחושת אי ודאות וכאב, גם לגילוי מאוחר של מחלות, להחמרה במצבו הרפואי של המטופל ולצמצום אפשרויות הטיפול.

סעיף 3 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, קובע כי שירותי הבריאות יינתנו תוך "זמן סביר". זהו מונח שנתון לפרשנות ולא קיימת הגבלה על פרק הזמן לקבלת טיפול רפואי. כתוצאה מכך, נפגעת זכות התושב לקבלת טיפול רפואי נאות, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996.

באזור המרכז שירותי הבריאות הם בזמינות גבוהה יותר יחסית לפריפריה ולכן מצוקת ההמתנה לטיפול רפואי בולטת יותר באזורי הפריפריה. מטרת הצעת החוק היא לצמצם את הפער בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה, לכל הפחות בתחום זה. נוכח ההמתנה הממושכת לטיפול רפואי החלו להתפתח שירותי רפואה פרטיים שונים אשר מאפשרים זמן המתנה קצר יותר לטיפולים רפואיים בתמורה לתשלום כספי של סכומים לא מבוטלים, שאינם מצויים בידי השכבות החלשות בחברה.

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

לפיכך מוצע לקבוע בחוק מהו זמן סביר שבו יינתנו שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות בישראל, באופן שיבטיח מתן שירותים רפואיים במסגרת שירותי הבריאות הבסיסיים לכל התושבים בפרק זמן סביר, ויצמצם את הפערים בשירותי הרפואה בין תושבי המרכז לתושבי הפריפריה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/476) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אושר שקלים (פ/25/3684).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)